



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002771

Tocache, 14 OCT. 2024



Visto, el Expediente contiene: Resolución N° 07 del Juzgado Mixto de Tocache de fecha 10.08.2016, corresponde a la sentencia; Resolución N° 11 de la Sala Mixta Descentralizada de Liquidación y Apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí de fecha 08.05.2017; Resolución N° 19 de fecha 26.08.2022 que resuelve nula la RJ N° 000492-2019-GRSM-DRE/DO-OO.UE.303 y requiere que se efectúe la liquidación, en cumplimiento a la sentencia de vista; Resolución Directoral Regional N° 3083-2024-GRSM/DRE, de fecha 09.09.2024; Nota Informativa N° 113-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, de fecha 27.09.2024; Informe N° 0193-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 02.10.2024; y el Memorando N° 1494-2024-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 02.10.2024 que autoriza la proyección de la resolución de reconocimiento de la bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación 30% y intereses legales a favor de **MARCELINA ALVAREZ ASPIROS** con DNI N°08378867, en un total de cincuenta y tres (53) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1° inciso 1.1 de la Ley N° 27658 declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N°035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaró en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín;

Que, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín (...);



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N° 002771

Que, mediante Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/PGR de fecha 16 de marzo de 2023, se aprueba el Manual de Operaciones – MOP de la Dirección Regional de Educación de San Martín, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección Regional de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural, a través de la cual se agrupan las funciones entre sus unidades estableciendo las líneas de dependencia;

Que, con Resolución Jefatural N° 000492-2019-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 16 de julio de 2019, el Jefe de la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, reconoce créditos devengados en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° 07 (sentencia), confirmada mediante Resolución N° 11 (sentencia de vista) de fecha 08 de mayo del 2017, recaído en el expediente judicial N° **00060-2014-0-2209-JM-CI-01**, a favor de **MARCELINA ALVAREZ ASPIROS**, por concepto del 30% de preparación de clases y evaluación, desde **01.11.1991 hasta 25.11.2012 (laboró como nombrado)**; calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b) y el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR, por la suma de **S/ 11,980.24**;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 3083-2024-GRSM/DRE de fecha 09 de setiembre del 2024, la Dirección Regional de Educación de San Martín, **DECLARA LA NULIDAD** de la Resolución Jefatural N° 000492-2019-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 16 de julio de 2019, que reconoce como créditos devengados la suma de **S/ 11,980.24** soles a favor de **MARCELINA ALVAREZ ASPIROS** docente nombrado, por el concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación 30%, calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b), en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución Judicial N° 19 de fecha 26 de agosto de 2022, recaído en el expediente judicial N° **00060-2014-0-2209-JM-CI-01**; emitida ante el Juzgado Mixto – Sede Tocache; así mismo, **AUTORIZA** a la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al Décimo Noveno considerando de la Resolución Judicial N° 19 de fecha 26 de agosto del 2022, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, considerando las asignación y/o bonificaciones percibidas y que no fueron consideradas al calcular en la Resolución Jefatural N° 000492-2019-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 16 de julio de 2019, como son: Ley N° 25671, DS. N° 081, DU 080, DU N° 090, DS N° 019, DS N° 021, DifPensi, DU N° 073, DU. N° 011, DS N° 065;



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002771



Que, de acuerdo al Informe N° 100-2021-CSJSM-R/HHP de fecha 21 de abril del 2021, con Expediente Judicial **00060-2014-0-22-09-JM-CI-01**; mediante la Resolución N° 11, de fecha 08.05.2017 la Sala Mixta Descentralizada de Liquidación y Apelaciones de Mariscal Cáceres, resuelve declarando fundada la demanda interpuesta por **MARCELINA ALVAREZ ASPIROS**, ordenando a la entidad demandada **DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE SAN MARTIN**, emita nueva Resolución administrativa, reconociendo y reintegrando a los demandantes el monto diferencial de la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Equivalente al 30%, de la remuneración total integra, con el correspondiente pago de devengados generados por la indebida aplicación del **DS 051-91-PCM**, con la deducción de los montos que se le ha venido cancelando; el devengado generado será durante el periodo de la vigencia de la Ley 25212 – Ley del profesorado y por el periodo efectivo laborado, en el caso del demandante desde el **01.05.1990 al 25.11.2012**, más los intereses legales; dando cumplimiento a la disposición judicial y conforme al reporte de pago de remuneraciones acreditado por el informe pericial se da por concluido que los devengados por Preparación de Clases y Evaluación, reconociendo la suma de **CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 48/100 SOLES (S/ 59,539.48)**, y la Liquidación de los Intereses Legales la suma de **VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS DOS CON 49/100 SOLES (S/29,302.49)**;

Que, mediante Nota Informativa N° 113-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ de fecha 27 de setiembre del 2024, la Oficina de Asesoría Jurídica, nos da a conocer que se proceda con emitir nueva Resolución Directoral reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el monto calculado en el Informe Pericial N° 100-2021-HHP/EML-CSJSM de fecha 21 de abril del 2021, por Preparación de Clases y Evaluación, reconociendo la suma de **CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 48/100 SOLES (S/ 59,539.48)**, y la Liquidación de los Intereses Legales la suma de **VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS DOS CON 49/100 SOLES (S/29,302.49)**; a favor del demandante **MARCELINA ALVAREZ ASPIROS**;

Que, mediante Informe N° 193-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, de fecha 02 de octubre del 2024, la Oficina de Administración solicita que se emita nueva Resolución Directoral reconociendo como reintegro por el concepto de preparación de clases y evaluación, reconociendo la suma de **CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 48/100 SOLES (S/ 59,539.48)**, y la Liquidación de los Intereses Legales la suma de **VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS DOS CON 49/100 SOLES (S/29,302.49)**;



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N° 002771

Que, mediante Memorando N° 1494-2024-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 02 de octubre del 2024, la Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, autoriza proyectar Resolución Reconocimiento como Reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación e intereses legales del demandante **MARCELINA ALVAREZ ASPIROS**;

Que, por estas razones expuestas y de conformidad por la Ley N° 28044 Ley General de Educación, Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo y en uso de las facultades conferidas según la Resolución Directoral Regional N° 2102-2024-GRSM/DRE de fecha 21 de junio del 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO a favor de doña **MARCELINA ALVAREZ ASPIROS** con DNI N° **08378867** el docente es nombrado de la Jurisdicción de la Ugel Tocache, por concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación 30%, calculado sobre la base de su **remuneración total íntegra**, desde el 01 de noviembre de 1991 hasta el 25 de noviembre de 2012, en reconociendo la suma de **CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 48/100 SOLES (S/ 59,539.48)**, y la Liquidación de los Intereses Legales la suma de **VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS DOS CON 49/100 SOLES (S/29,302.49)**;

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, a través de la Oficina de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto – Sede Tocache.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Dra. Isela Sierralta Pinedo
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH